

1515321-64.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA FREITAS

Vistos.

Matheus Felipe de Oliveira Freitas foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 23.06.2021, por volta das 11:45 horas, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515321-64.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515321-64.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA FREITAS

Vistos.

Matheus Felipe de Oliveira Freitas foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 23.06.2021, por volta das 11:45 horas, em ocasião de calamidade pública, na Rua João Carlos Amat, Itaim Paulista, tinha em depósito e guardava, para fim de tráfico, 18 porções de maconha, 10 microtubos de skunk, 13 invólucros de cocaína, 12 microtubos de crack, 06 pedras de crack, 01 porção de cocaína e 02 papелotes de haxixe. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, ficando o réu revel. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com o afastamento da agravante da calamidade pública e o reconhecimento do privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, do CP, e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 13/14, 32/35 e 125/127. O réu permaneceu em silêncio na polícia, a fls. 21, e em juízo ficou revel. Os policiais civis Danyel, condutor da viatura, e Milton estavam em operação nacional de combate ao tráfico, quando avistaram quatro rapazes juntos. Milton pode perceber, inclusive, um deles, o qual apontou como sendo Matheus, esticar a mão e entregar algo a outro indivíduo. Decidiram, assim, pela abordagem. Logo que se aproximaram, o grupo debandou em fuga, mas Milton estava bem próximo a essa altura de Matheus, conseguindo contê-lo. A ambos os policiais o réu admitiu, informalmente, a prática do tráfico, tendo inclusive indicado onde estavam as drogas, no caso numa sacola no meio do mato que era próximo, já dividida em porções. Anote-se que referidos policiais não tinham motivo algum para quererem incriminá-lo de forma gratuita.

Como bem ponderou o MP, cumpre afastar a agravante da calamidade pública, em não provado que o réu se valeu dessa circunstância para a prática delitiva. Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Matheus Felipe de Oliveira Freitas como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes e menor de 21 anos à época dos fatos. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições amplamente favoráveis do réu, a quantidade não apreciável de entorpecentes e, pelo ventilado, estar buscando tratamento para libertar-se do vício, é possível equipará-lo ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena será, se o caso, o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.
P.R.I.
São Paulo, 09 de agosto de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito